工期顺延情况下的窝工费用索赔处理

贝宝华

(中铁大桥局集团公司第二工程有限公司,江苏 南京 210015)

【摘 要】大型工程承包施工中,因受工程规模、项目实施环境、施工场地征拆情况、技术方案细化程度、资金到位情况等多方面因素的影响,工期延误窝工现象普遍存在于施工过程中。建设单位虽然将工期顺延,但施工方往往已按合同约定投入大量人力资源和机械配置,投入工装,造成成本增加。针对施工合同工期顺延条件下的窝工事实,本文分析了因非施工方原因产生的窝工索赔的特点,提出了施工合同条件下窝工的处理方法。

【关键词】工程承包 施工合同 窝工索赔

1 前言

“十二五”期间随着国家对基础设施大量的投入,建设项目呈现井喷式爆发,很多项目由于准备不足,造成施工方进场后窝工的现象,由此而产生的经验和教训不胜枚举。究其原因,主要是原来较为合理的建设工期因征地拆迁等客观因素的影响导致了施工方进场后不能常态化施工,而这样的客观因素往往是施工单位不能解决的问题,部分建设单位为了保证建设项目投资额相对稳定的情况下不愿加大投入,采取顺延工期的方式完成建设项目,然而在此情况下施工单位的工期虽获得了顺延,无压缩工期的压力,但仍然因窝工而投入大量资源造成成本增加,本文就结合实例对工期顺延情况下窝工费用的索赔进行探讨。

2 工期延误及窝工

所谓窝工是指施工方在进入施工现场后,不能按照合同约定安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度,工作人员及机械设备无工可做或不能发挥作用的现象。当窝工发生时,科学合理地分清工期延误的合同责任是很重要的,窝工合同责任的界定是成功处理窝工索赔的基础和前提。

3 通常非承包方的责任造成窝工可进行费用索赔的原因

(1) 施工方因建设方在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿、依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、技术资料等供应障碍或供应滞后等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工;

(2) 施工方承建的工程项目在施工方依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工;

(3) 施工方在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工,或者施工方按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工;

(4) 施工方在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工。

4 窝工导致费用组成及计算

窝工索赔费用是指因窝工而导致的增加成本开支。在处理窝工索赔费用时,宜采用“实际费用法”计算,因窝工而涉及增加的资源投入数量均应以经监理工程师确认的施工方同期记录为准。

4.1 窝工实施中增加的直接费

4.1.1 人工费

包括人员待工损失费和工作效率降低的损失费等累计,窝工费的标准或人工利用系数双方应在合同中约定。

4.1.2 机械费

目前没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准,只有极少数地区就某个特定领域制定了地方标准。因窝工引起的机械费索赔通常可按如下原则计算:施工自有设备,按照机械不可变费计算索赔费用(部分地区在不可变费的基础上乘以折减系数);外部租赁机械,可同建设单位协商按设备租赁费计算(如同样参照自有设备计算索赔,则产生设备租赁费用逆差损失)。

4.1.3 材料费

由于非承包商责任工期顺延导致窝工引起的材料费索赔包括:材料价格上涨和超期储存费用。超期储存费:通常体现在项目部自建料库土地的租赁费用延期,部分项目也可将窝工期间委外仓储的费用列入。材料价格上涨费用:计算建立在施工方因实际施工时所购材料价格高于原施工计划采购材料时点的基础上。对于大部分项目由于已在合同中锁定材料风险幅度差,施工单位无论何时施工,均只承担基期价格乘以风险幅度差范围内的价格上涨风险。

4.1.4 进出场费

对于窝工过程中人员、设备不得不发生的二次转场费(因工程停滞时间较久,施工方为减少损失,在获得建设单位同意后,发生的正常施工不需要的人员、设备转移费用)可按照实际进场的路线及费用计算,但最远不超过项目所在地到施工方总部所在地间的路线。

4.2 窝工实施中增加的间接费用

4.2.1 履约担保费、保险费延期索赔

履约担保费、保险费可与相关方协商办理延期,并以办理凭证作为索赔依据。

4.2.2 企业管理费

这项索赔款的计算,目前没有统一的方法,在实际工程施工索赔中通常有以下几种计算方法:

企业管理费可采用投标时的标准计算;

企业管理费也可采用施工方公司统一规定的管理费比率计算;

也可用工程窝工天数/总工期×原报价中总的企业管理费,或被延误合同金额/合同期内所有合同总金额×原报价中总的企业管理费。

4.2.3 税金、利润

税金、利润的计算原则可采用投标时的标准计算;对于工程窝工的利润索赔,由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内,而工期顺延导致的窝工并未影响项目的工作内容,也未导致利润减少,一般难以索赔。

5 工期顺延情况下的窝工索赔案例

5.1 项目概况介绍

某项目为江苏省一座公路桥梁工程,桥梁全长1131.2米。结构形式为双塔斜拉桥,主跨248米,主塔高72.913米,主桥斜拉桥主梁为牵索挂篮法施工,主墩桩基钻孔深度超75.8米。引桥采用30米跨先简支后连续装配式小箱梁。该项目有效合同价约1.483亿元左右。合同工期为2009年10月16日开工、到2012年2月15完工,共计28个月。

5.2 索赔的原因及理由

在实际施工过程中,施工单位根据总体进度计划需要,于2010年10月23日组织人员、机械设备进场准备施工。但由于桥位处征地拆迁影响,现场不具备施工条件,至2011年3月7才具备施工条件,造成施工方人员、设备停窝工136天。经建设单位同意将开工日期相应进行顺延,总工期28个月不变。鉴于工期顺延,施工方入场发生的窝工费用并非施工方造成的,而是由建设方另行要求而必须发生的,因此施工方将以此为理由展开了相关窝工费用的索赔工作。

5.3 窝工期间施工组织及资源投入

施工方相应合同要求,为了确保建设单位要求的2010年10月23日开工目标,按施工组织计划如期投入合同约定的人员、机械设备,主要投入如下:

人工投入:2009年11月至2010年03月约5个月期间,平均每月45人,窝工共计6249工日,人员调遣57人次;

机械设备投入:各种机械设备共计进场45台套,窝工共计2242台班;

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目驻地租费:5 个月;

企业管理费:由于延期造成施工方成本增加,企业管理费相应增加;

以上资源配置的投入依据为经过了建设单位、监理等相关方的签证。

5.4 索赔费用的计算与审批

5.4.1 施工方上报的索赔费用的计算方法(实际费用法)

人工投入:2009 年 11 月至 2010 年 03 月约 5 个月期间,管理人员共计 2862 工日,根据财务实际发放工资计算;现场作业人员共计 3387 人次,按 150 元/工日计算,共计 1026280 元;

机械设备投入:各种机械设备共计进场 45 台套,窝工共计 2242 台班,共计 3086864 元。

项目驻地租费:3000 元/月×5 个月=15000 元

企业管理费:以窝工期间人工、机械、驻地费用之和为基数,乘以费率 15%(管理费参考投标时费率:企业管理费 4.59% +利润 7% +税金 3.41%)

以上费用共计 5347355 元,详见表 1:

表 1

月份	项目部人员				现场施工人员			机械设备		项目驻地租费	企业管理费用	合计(元)
	天数	人数	工日	金额	天数	人数	工日	大型机械	小型机械			
2009.11	30	14	2862	139867	30	54	3387	39 台套	6 台套	窝工期间 5 月	管理费参考投标费率:企业管理费 4.59% +利润 7% +税金 3.41%	5347355
2009.12	31	19		172058	31	57						
2010.01	31	21		185812	调遣费 57 人次,240 元/人		13680					
2010.02	28	29		256456								
2010.03	13	30		272086				按设备租赁费				
小计(元)	1026280				521730			3086864		15000	697481	

5.4.2 索赔费用审批

经过施工方上报后与监理、建设单位的多次沟通,对该项目在工期顺延情况下产生的窝工费用进行了审核,并且出具了审核报告,审核的主要依据为:承包合同;施工组织设计、现场签证;会议纪要《公路工程预算定额》,《江苏省高速公路工程项目设计变更、索赔审查管理办法(暂行)》。审核结果如下:

人工投入:人员待工费用分两部分,一部分为项目经理部管理、技术等人员;另一部分为现场施工作业人员。根据《江苏省高速公路工程项目设计变更、索赔审查管理办法(暂行)》规定"对停工人员的费用核算,一般仅考虑必要的现场看管及必需的管理留守人员所发生的费用"。

(1)施工方从 2009 年 11 月开始算起,未考虑施工准备时间,予以扣除;

(2)2010 年 3 月 13 日正式开工,施工方 3 月仍按满月计算待工费,予以修正;

(3)2010 年 2 月春节期间,根据正常施工状态下考虑工效降低率计算窝工费;

(4)因不管施工于否均要发生人员调遣的路费,故该项费用不予考虑。

机械设备投入:按机械台班费计算补偿费用不妥,因台班费是指机械在施工状态下的综合费率,包括折旧费、修理费、维护费、人工、油料等,而停工补偿则是设备非施工活动状态下的费用补偿,故不能按台班费计算。计算方法:根据《江苏省高速公路工程项目设计变更、索赔审查管理办法(暂行)》规定对大型机械停工的费用估算,考虑机械设备处于闲置状态,仅计为台班不变费用,并按一定的折扣处理(折旧费 70%,大修理费 50%,经常修理费 20%),即:台班补偿费用=台班×(日折旧费×70% +大修理费×50% +经常修理费×20%)。对小型机流动性较强的机械设备一般考虑尽可能合理调配至其他工程。共计补偿 1025592 元。

项目驻地租费:由于项目延迟开工,导致施工方项目驻地费用增加,根据实际工期延长时间 4.7 个月及驻地月租费 3000 元/月计算。

企业管理费:以窝工期间人工、机械、驻地费用的补偿费用之和为基数,参考投标费率:企业管理费 4.59% +利润 7% +税金 3.41%,即 15%。

以上费用共计 2645331 元,详见表 2:

表 2

月份	人工利用系数	项目部人员			现场施工人员				机械设备		项目驻地租费	企业管理费用	合计(元)
		时间	人数	金额	时间	人数	单价	小计	大型机械	小型机械			
2009.11	1	18	14	114183	19	54	150	153900	39 台套	6 台套	窝工期间 4.7 月	管理费参考投标费率:企业管理费 4.59% +利润 7% +税金 3.41%	2645331
2009.12	1	31	19	140352	31	57		265050	台班补偿费台班×(日折旧费×70% +大修理费×50% +经常修理费×20%,小型机械不计补偿。				
2010.01	1	31	21	153193	调遣费 57 人次			0					
2010.02	0.7	28	29	210227									
2010.03	1	13	30	223691									
小计(元)		841646			418950				1025592		14100	345043	

6 结语

以上项目案例的窝工索赔是合同总工期不变,工期顺延,造成窝工类型的索赔,计算原则为:参照施工组织设计文件资源投入量及实际资源投入量,据实计算索赔费用。建筑市场日益规范的今天,要想在多变的施工环境中获应得的权益,施工方在处理窝工索赔时,需注意以下几点:

首先,在操作过程中首先是领导重视和提前谋划,作为窝工的直接受影响方,施工方在窝工发生应有预见性,在获得建设方的书面同意后减少人员、机械的调入,主动减小窝工造成的影响。

其次,当发生窝工时,应及时地将窝工索赔的意向通知建设单位。即便是非施工方原因造成窝工,监理工程师和建设单位一般不会主动通知施工方,而是要靠施工方自己去发现,否则也将失去应有的索赔权利。

再次,在窝工执行过程中,施工方应及时地做好现场各级别人员的记录、各类设备的记录和各种因窝工而增加的间接费用等。在做好这些资料记录的同时,还应及时得到建设单位或监理工程师书面确认,这将是决定窝工索赔能否得以成功处理的基础和依据。

最后,耐心做好与监理、建设单位、审计单位的沟通工作,在索赔思路上统一,才可以获得较好的收益。

参考文献:

[1] 国际咨询工程师联合会. 中国工程咨询协会. FIDIC 施工合同条件[M]. 北京:机械工业出版社,2006.

[2] 江苏省交通厅. 江苏省高速公路工程项目设计变更、索赔审查管理办法(暂行)[J]. 南京,2005(7).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net